Licenciatura en Sistemas de Información – Licenciatura en Ciencias de la Computación

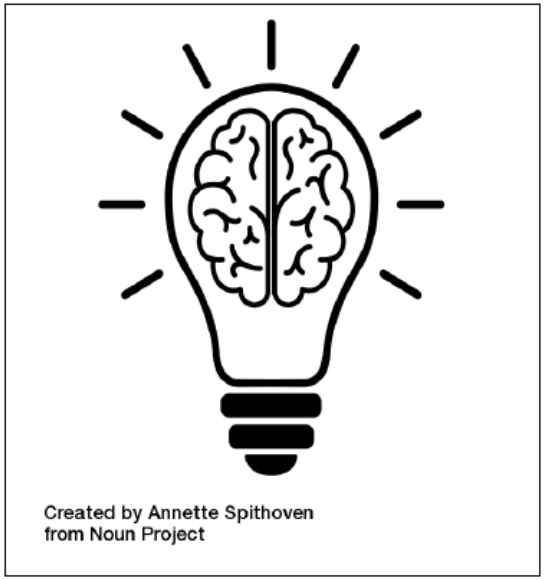
Legislación Profesional

Unidad 1

Derecho de Autor

Responsable: Mg. Ab. María del Carmen Becerra
Esp. Ab. Prog.Univ. Pedro Zárate

Propiedad Intelectual



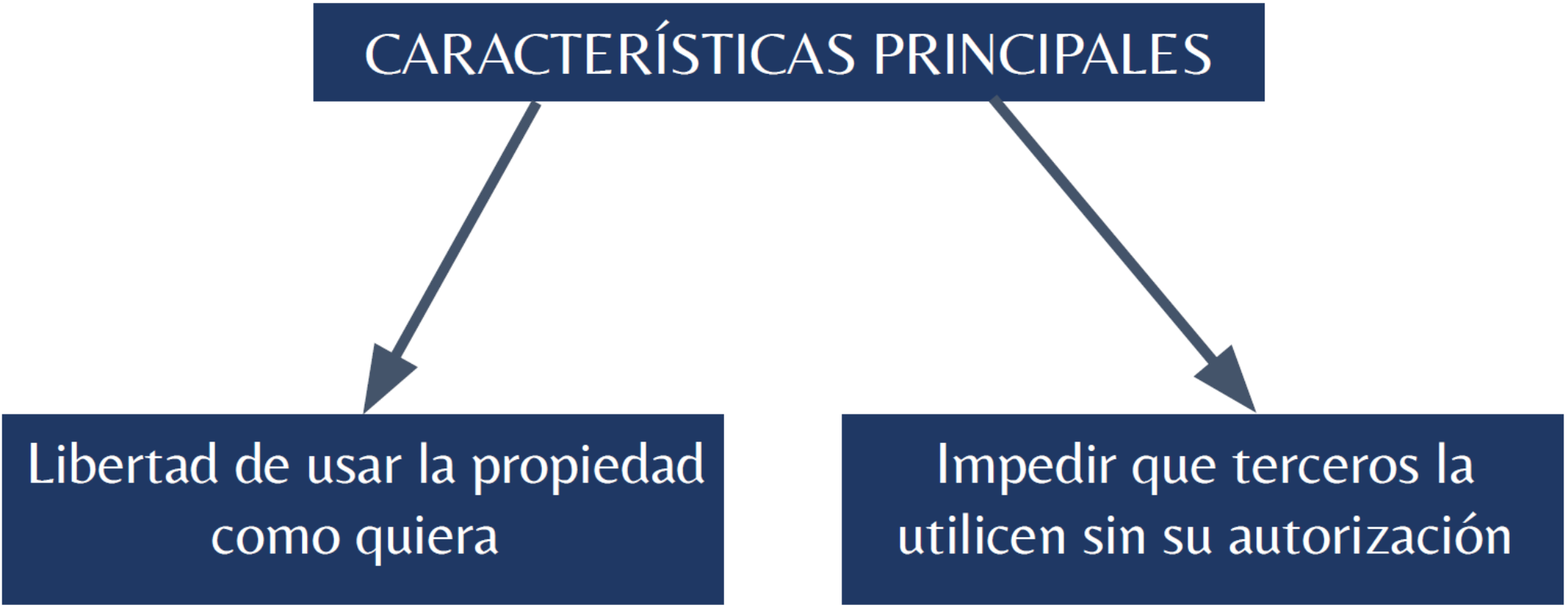
Un tipo de propiedad reservado para el resultado de las creaciones de la mente humana

invenciones, descubrimientos, expresiones culturales, conocimientos tradicionales y ancestrales

Propiedad Intelectual es un bien personalísimo capaz de producir algún bien susceptible de un valor económico.

El sistema de Propiedad Intelectual no debe interpretarse como un fin en sí mismo, sino como un medio para la promoción del bienestar general.

Propiedad intelectual



Propiedad intelectual

Más Características

- Bienes inmateriales
- Temporal
- Registrable
- Novedad
- Conducta prohibida
- Territorial

Propiedad intelectual

PROPIEDAD INTELECTUAL

- **PROPIEDAD INDUSTRIAL**
  - Patentes de invención
  - Modelos de utilidad
  - Modelos industriales
  - Marcas
- **DERECHO DE AUTOR y Derechos Conexos**
  - Obras literarias, musicales, científicas, artísticas, software.
- **DENOMINACIONES DE ORIGEN**
- **SECRETO INDUSTRIAL KNOW HOW**

Ramas de la Propiedad Intelectual

Derechos de Autor

- Obras literarias y artísticas, tales como textos científicos, novelas, poemas
- Composiciones musicales
- Obras cinematográficas y coreográficas
- Pinturas, dibujos, esculturas y obras de arquitectura
- Ilustraciones, mapas y planos
- Obras fotográficas
- Programas informáticos y bases de datos

Derechos Conexos

- Interpretaciones o ejecuciones de músicos, actores y cantantes
- Productores de fonogramas
- Organismos de radiodifusión

El Derecho de Autor

Corrientes principales:

Tradición del derecho anglosajón o common law (copyright)

Tradición de derecho codificado o continental (derecho de autor)

CONSTITUCIÓN NACIONAL	Art. 17: *"Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento por el término que le acuerde la ley".*

Convenio de Berna (1886)

EL Convenio de Berna postula tres principios que los países participantes podrían acceder:

1. Las obras originadas en alguno de los estados contratantes podrán recibir en cada uno de los demás estados contratantes la misma protección que estos otorgan a las obras de sus propios ciudadanos.

2. Protección ante cualquier cambio posible en las producciones en el dominio literario, científico y de artes plásticas (Formas de expresión.)

3. Derechos morales sobre la obra.

Convención Universal sobre Derecho de Autor (1952) Ginebra

- Su objetivo fue establecer una protección multilateral internacional, mediante la cual algunos países no integrantes del Convenio de Berna, en particular los Estados Unidos, pudieran adherirse.

- Uso del símbolo © acompañado del nombre del titular del derecho y de la indicación del año de la primera publicación, lo cual demuestra que los derechos están reservados.

Convención de Roma (1961)
Referido a los derechos conexos

La protección otorgada a los titulares de derechos conexos es más limitada que la reservada a los derechos de autor.

El factor común entre ellos es el de estar vinculados en la mayoría de los casos con una obra intelectual preexistente y significar una actividad de mediación entre la obra y el público. (Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, los productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión)

Tratado OMPI sobre Derecho de Autor – WCT (2002)

- El Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) es un acuerdo especial en el marco del Convenio de Berna que regula la protección de las obras y los derechos de sus autores en el entorno digital.

- Además de los derechos reconocidos por el Convenio de Berna, se les otorgan ciertos derechos patrimoniales.

- El Tratado también aborda dos materias protegidas por derecho de autor : (i) los programas de ordenador, independientemente de su modo o forma de expresión; y (ii) las compilaciones de datos u otros materiales ("bases de datos").

Internacionalidad

- La obra, cualquiera sea el lugar de creación, goza de la misma protección en todos los países. No importa que sea una obra extranjera, igual está protegida en Argentina, a diferencia de las patentes y marcas, que son territoriales. *Ej.: El artículo de una revista científica publicado en el Reino Unido, goza de protección en Argentina en las mismas condiciones que si hubiera sido editado aquí, por lo cual se puede utilizar con las mismas restricciones*.

Qué es el Derecho de Autor?

Conjunto de normas jurídicas y principios que se otorgan a los creadores de una obra autoral inédita y original

La finalidad del derecho de autor es tutelar la propiedad intelectual a los efectos de promover las ciencias, la cultura y las artes.

La legislación ofrece una compensación a los creadores concediéndoles un monopolio exclusivo por el tiempo que fije la ley y tratando de llegar a un equilibrio entre los derechos de los creadores y los intereses del público.

Componen el Derecho de Autor

Los **Derechos Morales:** *Protegen la personalidad del autor en relación con su obra.*

Los **Derechos Patrimoniales:** *Tienen que ver con la explotación económica de la obra.*

Derechos Morales:

Caracteres

A. **Perpetuo**: No importa el tiempo que transcurra, el autor siempre sigue siéndolo respecto de sus obras.
B. **Inalienable**: no se puede transmitir.
C. **Irrenunciable**: no se puede renunciar.
D. **Inembargable**: no se encuentra en el comercio.

Derechos que confiere:

a) Divulgación	→	El autor decide si quiere dar a conocer su obra y en que forma hacerlo, o si la mantendrá en la esfera de su intimidad
b) Paternidad	→	Reconocimiento de su calidad de autor. La indicación del nombre debe hacerse como el autor elige (nombre, seudónimo, anónimo)
c) Integridad	→	El autor puede oponerse a cualquier deformación, mutilación o modificación
d) Retracto	→	Pedido de retiro de la obra o ejemplares del comercio por cambio de convicciones

Derechos Patrimoniales:

Caracteres:

A. **Temporales**: Hay un lapso durante el cual el autor ejerce en forma exclusiva sus derechos.
B. **Renunciables**: Pueden ser renunciados.
C. **Transmisibles**: por cualquier medio. Ej. Contratos, muerte.
D. **Independientes entre sí:** transmitir un derecho no implica transmitir otro; independencia entre el derecho de autor y la propiedad del objeto

Derechos que confiere:

a) Reproducción → Fijación de la obra en un soporte material, cualquiera sea

b) Comunicación Pública → Poner la obra a disposición del público por cualquier medio que no sea la distribución de ejemplares tangibles. *Ej. Ejecutarla, representarla o exponerla*

c) Transformación → Autorizar que otros realicen arreglos, adaptaciones, traducciones, etc.

d) Distribución → Poner a disposición del público ejemplares de su obra, mediante venta u otra forma

Entonces que protege el Derecho de Autor?

*Las obras **en su expresión concreta** de pensamientos e ideas*

*Las ideas y los pensamientos, en sí mismos, **no están protegidos***

"...La protección del derecho de autor abarcará la expresión de ideas, procedimientos, métodos de operación y conceptos matemáticos pero no esas ideas, procedimientos, métodos y conceptos en sí..." (art. 1 in fine, Ley 11.723)

Veamos el siguiente ejercicio…

Comparemos la siguiente historieta



Con esta otra…



Quino, Mafalda 8, Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 1972



Quino, Mafalda 8, Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 1972



Nik, La Nación, 22-01-2006

Pregunta… Hay plagio ?

Limitaciones al Derecho de Autor

Debido a la trascendencia de las obras intelectuales para el desarrollo de la sociedad surgieron los límites y excepciones al derecho de autor.

El desarrollo de la ciencia, la investigación y la cultura se vería afectado si la protección al creador fuera absoluta.

En Argentina el Derecho de Autor lo tutela la **Ley 11.723** y modificatoria 25.036

Norma General : Onerosa o por autorización expresa del autor

REGLA GENERAL → La vida del autor + 70 años

Excepción *(a los derechos patrimoniales) para:*

Utilización libre y gratuita

- normas oficiales
- resoluciones judiciales
- derecho de cita: 1000 palabras u 8 compases en obras musicales
- copia privada sólo para copia de salvaguardia del ejemplar original de un programa de computación (backup)

Ley 11.723

Fines didácticos:

- representación, la ejecución y la recitación de obras literarias o artísticas ya publicadas, en actos públicos organizados por establecimientos de enseñanza, siempre que no sea difundido fuera del lugar y sea gratuito

- ejecución o interpretación de piezas musicales en los conciertos, audiciones y actuaciones publicas a cargo de las orquestas, bandas, fanfarrias, coros y demás organismos musicales pertenecientes a instituciones del Estado Nacional, de las provincias o de las municipalidades, y sea gratuito

Esquemáticamente sería:

Obras originales → **Derecho de Autor**

↓

Obras derivadas → Derechos Conexos

Vigencia de los derechos de los titulares según el tipo de obra

Derechos de autor de personas físicas

Los derechos de autor en argentina tienen una duración de 70 años a partir de la muerte del autor.
“La propiedad intelectual sobre sus obras corresponde a los autores durante su vida y a sus herederos o derechohabitenes hasta setenta años contados a partir del 1ro. De enero del año siguiente al de la muerte del autor” (art. 5, ley 11723. Actualizado por la ley 24.870 art. 1ro. De 1997)

Alcance de los derechos de los titulares según el tipo de obra

Corresponden derechos de “propiedad intelectual” en Argentina, según el art. 4to. De la ley 11723 a:

“a) el autor de la obra

b) sus herederos o derechohabientes

c) los que con permiso del autor la traducen, refunden, adaptan, modifican o transportan sobre la nueva obra intelectual resultante

d) Las personas físicas o jurídicas cuyos dependientes contratados para elaborar un programa de computación hubiesen producido un programa de computación en el desempeño de sus funciones laborales, salvo estipulación en contrario.” (inciso incluido por ley 25.036 art. 2do. Del año 1998).

Entonces, las obras originales de autor entran en **dominio público** 70 años contados a partir del 1ro. de enero del año siguiente a la muerte del autor.

Obras Derivadas

Derechos sobre obras derivadas

Los traductores, adaptadores y otros autores de obras derivadas (películas, obras de teatro, novelas, etc.)

“El titular de un derecho de traducción tiene sobre ella el derecho de propiedad en las condiciones convenidas con el autor, siempre que los contratos de traducción se inscriban en el Registro Nacional de Propiedad Intelectual dentro del año de la publicación de la obra traducida” (art. 23, ley 11723)

Obras Fotográficas

La Ley 11.723, en su artículo 34 dice *que:*
"para las obras fotográficas la duración del derecho de propiedad es de veinte años a partir de la fecha de la primera publicación".
Sin embargo, este plazo está extendido de hecho 25 años a partir del artículo 7 inciso 4 de la Convención de Berna.

Obras Cinematográficas

"Para las obras cinematográficas, el derecho de propiedad es de cincuenta años a partir del fallecimiento del último de los colaboradores enumerados en el artículo 20 de la presente." (art. 34. Ley 11723).

Son titulares de estos derechos, según el mencionado artículo 20, los colaboradores de una obra cinematográfica considerando tales al autor del argumento, al productor y al director de la película.

Programas de computación

Existen dos tipos de titulares de derechos en el campo del Software o programas de computación.

Si el autor es una persona física, la duración que se aplica es la misma del derecho de autor, ya que los programas se encuentran incluidos en la definición de los alcances del derecho de autor tal como indica el artículo 1ro. De la ley 11723.

Sin embargo, la misma ley, en su artículo 4to. Inciso d) indica que las personas físicas o jurídicas cuyos dependientes contratados para elaborar un programa de computación hubiesen producido un programa de computación en el desempeño de sus funciones laborales, salvo estipulación en contrario. (Inciso d) incorporado por art. 2° de la Ley N° 25.036 B.O. 11/11/1998)

Dominio Público

¿Qué es una obra de dominio público?

Las obras de dominio público son aquellas respecto de las cuales no existen derechos patrimoniales de autor vigentes, por lo tanto, cualquier persona puede hacer uso de las obras sin necesidad de autorización o remuneración alguna.

Dominio Público Pagante u Oneroso

En Argentina funciona lo que se conoce como dominio público pagante u oneroso, es decir, un dominio público sobre el cual pesa un gravamen impositivo que tiene como destino el Fondo Nacional de las Artes. Este régimen grava la explotación comercial de las obras en dominio público en Argentina. Esta regulación no implica necesidad de pedir autorización para el uso, adaptación, traducción de las obras. Esta normativa incluye una excepción para usos no comerciales, que indica que:

Artículo 6: El uso de obras caídas en dominio público con fines exclusivamente culturales o didácticos en lugares con libre y gratuito acceso de público donde no se incluya publicidad comercial paga o gratuita, de modo directo o indirecto, estará exceptuado del pago de derechos. Esta excepción comprende el uso de repertorio de obras de dominio público en radioemisoras y televisoras oficiales, municipales, universitarias y privadas en las que normal y permanentemente se irradia o incluya publicidad comercial paga o gratuita, de modo directo o indirecto. En ambos casos los responsables respectivos deberán solicitar este beneficio al Fondo Nacional de las Artes, con una anticipación no menor a quince días de la fecha en que se hará uso del repertorio de dominio público correspondiente.

Bibliografía

Emery, Miguel Angel (2009) “Propiedad Intelectual” Editorial Astrea. 4ta. Reimpresión.
Lipszyc, Delia (2006) “Derechos de autor y derechos conexos” Ediciones UNESCO, CERLALC, ZAVALIA.
Breve guía hacia el dominio público en Argentina - Beatriz Busaniche

Documentos utilizados

Ley 11.723. Régimen Legal de la Propiedad Intelectual.

Ley 25.446. Ley de Fomento del Libro y la Lectura.

Resolución 15.850/77, Cuerpo Legal sobre Derechos de Dominio Público Pagante (T.O. 1978)

Convención de Berna.
Disponible en http://www.wipo.int/treaties/es/ip/berne/trtdocs_wo001.html

Convención de Roma.
Disponible en http://www.wipo.int/treaties/es/ip/rome/

Lawrence Lessig